

[별표 9]

환수 기준(제34조 관련)

| 구 분   | 산정 방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전액 환수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 보조금 교부 조건 (교부결정 사항 포함)을 위반한 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 투자사업장을 매각하는 경우(법원의 판결, 상속 등 법령에 따른 소유권 이전과 같이 투자 기업의 귀책이 없는 경우에는 부분 환수)</li> <li>• 보조금 지원요구수준을 미달하는 경우(제9조제2항, 제10조제3항, 제10조제8항, 제10조의2제1항, 제10조의3제2항, 제12조제2항)</li> </ul> </li> <li>※ 단, 사업장 축소나, 고용에 대한 환수는 아래의 부분 환수 규정을 따른다.</li> <li>▶ 보조금을 다른 용도로 사용한 경우</li> <li>▶ 보조금 수령기업이 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금을 수령하였을 경우</li> <li>▶ 보조금 지원과 직접 관련된 전제 조건이 충족되지 아니하였음이 사후에 발견되는 경우</li> <li>▶ 보조금을 수령한 사업재편기업이 「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제13조제1항제1호 내지 제5호의 사유에 해당하여 사업재편계획 승인이 취소되는 경우</li> <li>▶ 보조금을 수령한 사업전환승인기업이 「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제31조제1항제1호의 사유에 해당하여 사업전환계획 승인이 취소되는 경우</li> <li>▶ 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제29조제9항에 따라 상생형지역 일자리의 선정이 취소되는 경우</li> <li>▶ 투자기업이 투자완료일로부터 1년 이상 경과할 때까지 제21조에 따른 정산에 응하지 않을 경우</li> <li>▶ 보조금 관리에 관한 법률 등 관련법령에 따른 산업통상부장관의 처분을 위반하는 경우</li> </ul>                                                  |
| 부분 환수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사업이행기간을 지킨 경우 : 사업이행기간 고용인원 평균달성률을 계산하여 환수 <div data-bbox="411 1366 1289 1581" style="border: 1px dotted black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <math display="block">\begin{aligned} * \text{환수액} &amp;= \text{정산금액} \times (1 - \text{평균달성률}) \\ * \text{평균달성률} &amp;= \frac{\text{사업이행기간 연도별 고용인원달성률의 합}}{\text{사업이행기간}} \\ * \text{고용인원달성률} &amp;= \frac{\text{고용실적인원}}{\text{고용계획인원}} \end{aligned}</math> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고용인원달성률 산정시 고용실적인원은 지방이전의 경우 투자사업장 상시고용인원을, 기타 투자유형의 경우 투자사업장 신규 상시고용인원을 적용</li> <li>• 고용인원달성률은 소수점 이하 둘째자리(셋째자리 이하 사사오입)까지 계산</li> <li>• 평균달성률은 1을 초과할 수 없음</li> </ul> </li> <li>※ 사업이행기간 평균고용인원이 지원요구수준에 미달하는 경우 전액환수 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 지원요구수준 : 제9조제2항제3호, 제10조제3항제2호, 제10조제8항제3호, 제10조의2제1항제1호, 제10조의3제2항제1호, 제12조제2항제1호</li> </ul> </li> <li>▶ 사업이행기간을 지키지 못한 경우 : 사업미이행기간의 고용인원을 0으로 처리하여 평균달성률에 따라 환수</li> </ul> |

- 보조금을 수령한 사업재편기업이 「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제13조제1항제6호의 사유에 해당하여 사업재편계획 승인이 취소되는 경우는 취소일의 익일부터 사업이행기간을 지키지 못한 경우로 간주
- 보조금을 수령한 사업전환승인기업이 「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」 제31조제1항제3호 내지 4호의 사유에 해당하여 사업전환계획 승인이 취소되는 경우는 취소일의 익일부터 사업이행기간을 지키지 못한 경우로 간주
- 지역특성화업종 인센티브를 적용받아 보조금을 수령한 기업이 지역특성화업종을 주업종으로 영위하지 않은 경우 해당월부터 사업이행기간을 지키지 못한 경우로 간주

▶ 전액환수 외 교부 조건(교부결정 사항 포함) 위반 또는 제20조 및 제22조에 따른 승인 사항 미이행의 경우에는 위반행위 기간 또는 미승인 기간에 비례하여 환수

$$* \text{환수액} = \text{정산금액} \times \frac{\text{위반(미이행)기간}}{\text{사업이행기간}} \times \text{축소(미이행)비율}$$

- 면적, 설비 등 규모 축소 및 설비 미가동(상업생산 실적이 없는 경우)시에는 해당 규모(건축면적, 기계장비 등)가 축소(미이행)된 비율을 적용하여 환수
- 다만, 기업소유 변경, 주요 설비 매각, 대규모 임대 등으로 투자기업이 사업계획에 따른 사업이행이 불가하다고 판단될 때는 축소비율을 100%로 계산